

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1682/2530

บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

บริษัทไทยชิปปิ้ง จำกัด

จำเลย

บริษัทไทยชิปปิ้ง จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 80)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในสินค้าตาม
กรมธรรม์ทั้ง 3 ฉบับให้โจทก์ รวมเป็นเงิน 35,574.19 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระค่าเสียหายให้โจทก์เสร็จ คำขอ
นอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 77,76)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยนำหลักประกันมาวางต่อศาล
ไม่ได้ตามจำนวนที่ศาลอุทธรณ์กำหนด จึงถือว่าจำเลยไม่พอใจขอทุเลา (อันดับ
62,68)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับถึงวันทราบคำสั่งนี้และนับต่อไปอีกเป็นเวลา
1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับถึงวันทราบคำสั่งนี้และนับต่อไปอีกเป็นเวลา
1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>